Università Ca' Foscari Venezia

Dipartimento di Economia

Laurea Magistrale in
Economia e Finanza

Gli esponenti aziendali

Punto 6 del programma — l'idoneità degli esponenti aziendali

Appunti di:
Silvio Angelo Baratto Roldan

Codice insegnamento:
EM2101

Contenuto:
15 domande d'esame

Anno Accademico:
2026/2027

Preparazione personale alla prova orale di Legislazione Bancaria (EM2101, mod. 1, prof. Alberto Urbani), costruita sul materiale del corso e sulle fonti normative. Non è materiale ufficiale del docente.

Indice

1 Gli esponenti aziendali **1**

1.1 D1 — Mi parli dell'idoneità degli esponenti aziendali 1
1.2 D2 — Esponenti e partecipanti: l'art. 26 e l'art. 25 2
1.3 D3 — Chi è esponente: la nozione e le funzioni fondamentali 2
1.4 D4 — Requisiti e criteri: perché la distinzione conta 3
1.5 D5 — L'onorabilità: le cause di preclusione 3
1.6 D6 — La correttezza e i parametri di valutazione 4
1.7 D7 — La professionalità: le soglie per le diverse cariche 4
1.8 D8 — Competenza e composizione collettiva: singolo e organo 5
1.9 D9 — L'indipendenza e l'indipendenza di giudizio 6
1.10 D10 — Disponibilità di tempo e cumulo di incarichi 6
1.11 D11 — La valutazione dell'idoneità dentro la banca: chi, quando, con quali esiti 7
1.12 D12 — Decadenza, sospensione e rimozione 7
1.13 D13 — Dopo la banca: Banca d'Italia, BCE e diritto applicato 8
1.14 D14 — L'autovalutazione degli organi 8
1.15 D15 — Gli esponenti nel gruppo e la capogruppo 9

1 | Gli esponenti aziendali

Il capitolo copre l'idoneità di chi amministra, dirige e controlla una banca: l'art. 26 TUB, il d.m. 169/2020 che lo attua e il Provvedimento della Banca d'Italia del 4 maggio 2021. Urbani la chiede insieme ai partecipanti al capitale (art. 25, trattato nel capitolo sugli assetti proprietari) e può interrompere presto: contano la ratio, la differenza fra requisiti e criteri e il confronto fra le due reazioni dell'ordinamento. Il d.lgs. 208/2025 ha riscritto l'art. 26 dal 9 gennaio 2026, ma il nuovo testo si applica alle nomine successive al nuovo decreto attuativo; fino ad allora restano l'art. 26 previgente e il d.m. 169/2020 (art. 4, comma 5, d.lgs. 208/2025). Le risposte usano quindi il d.m. 169/2020 e dicono dove il testo nuovo cambia qualcosa.

1.1. D1 — Mi parli dell'idoneità degli esponenti aziendali

Domanda. Mi parli dell'idoneità degli esponenti aziendali delle banche.

Risposta ideale. L'idoneità è il controllo sulle persone che governano la banca. Il legislatore lo vuole perché in una banca il rischio non sta solo nel capitale ma nelle decisioni di chi la gestisce: amministratori, sindaci e direttore generale impiegano il risparmio raccolto presso il pubblico, e la sana e prudente gestione, che è il fine della vigilanza ai sensi dell'art. 5, dipende dalla loro affidabilità prima ancora che dai coefficienti patrimoniali. Senza questo filtro una banca ben capitalizzata potrebbe essere guidata da persone inadatte, e la vigilanza interverrebbe a danno fatto.

La norma è l'art. 26 TUB. Il comma 1 dice che chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo deve essere idoneo; il comma 2 scompone l'idoneità in requisiti, cioè professionalità, onorabilità e indipendenza, e in criteri, cioè competenza, correttezza, disponibilità di tempo e, dopo il d.lgs. 208/2025, indipendenza di giudizio: questa è in vigore nell'articolo dal 9 gennaio 2026 ma si applica con il nuovo decreto, e oggi la fonda l'art. 15 del d.m. 169/2020. Il comma 3 affida al ministro dell'economia, sentita la Banca d'Italia, il compito di darne il contenuto, ed è ciò che ha fatto il d.m. 169/2020. Il controllo ha più livelli: valuta per primo l'organo di appartenenza, che se manca l'idoneità pronuncia la decadenza entro trenta giorni; poi interviene la Banca d'Italia; per le banche significative restano ferme le competenze della BCE.

Il tema ha un gemello: anche chi controlla la banca senza sedere negli organi, cioè il partecipante qualificato, deve essere affidabile. È l'art. 25, e lì la reazione dell'ordinamento è diversa.

1.2. D2 — Esponenti e partecipanti: l'art. 26 e l'art. 25

Domanda. Mi parli dell'idoneità degli esponenti e dei partecipanti al capitale. Che cosa hanno in comune l'art. 26 e l'art. 25, e in che cosa la reazione dell'ordinamento è diversa?

Risposta ideale. Hanno in comune la logica e la struttura, ma di fronte al difetto di idoneità l'ordinamento reagisce in modo opposto. La logica è che la sana e prudente gestione dipende da chi governa la banca e da chi può influire su chi governa: gli esponenti dall'interno, i partecipanti qualificati dall'alto, e se si controllassero solo i primi il filtro sarebbe aggirabile da chi li nomina. Per questo l'art. 25, comma 1, chiede ai titolari delle partecipazioni dell'art. 19 requisiti di onorabilità e criteri di competenza e correttezza: una struttura parallela all'art. 26, ma senza professionalità e indipendenza, e con una competenza graduata sull'influenza del socio. Per l'onorabilità dei partecipanti il riferimento è ancora il d.m. 144 del 1998.

La differenza sta nella conseguenza. L'esponente ha un ufficio, e quindi decade: è l'art. 26, comma 5, un atto dovuto dell'organo competente entro trenta giorni. Il partecipante non ha un ufficio da cui decadere, ha un diritto di socio, e il comma 3 dell'art. 25 colpisce quello: non possono essere esercitati il voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla società, per le partecipazioni eccedenti le soglie dell'art. 19; le delibere prese con il suo voto determinante sono impugnabili, anche dalla Banca d'Italia (art. 24, comma 2); le partecipazioni vanno alienate nei termini fissati dalla Banca d'Italia. Si colpisce il diritto, non la persona.

Le due norme si incontrano nell'art. 19, comma 5: la BCE, su proposta della Banca d'Italia, autorizza l'acquisto valutando la reputazione del compratore (art. 25) e l'idoneità di chi andrà ad amministrare (art. 26). E da qui si passa all'autorizzazione delle partecipazioni qualificate.

1.3. D3 — Chi è esponente: la nozione e le funzioni fondamentali

Domanda. Commenti l'ambito soggettivo dell'art. 26. Chi è un esponente? Solo gli amministratori, o anche i sindaci, il direttore generale e i responsabili delle funzioni di controllo?

Risposta ideale. La nozione è funzionale: l'art. 26, comma 1, guarda a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo, quale che sia l'etichetta della carica. Il d.m. 169/2020, all'art. 1, definisce l'incarico come quello presso il consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione, presso il collegio sindacale, e di direttore generale comunque denominato. È una definizione neutra rispetto al modello, tradizionale, dualistico o monistico: la legge vuole afferrare chi decide e chi controlla davvero, non la forma societaria. Dentro il perimetro stanno quindi anche i sindaci e il direttore generale, e il decreto distingue gli esponenti con incarichi esecutivi, direttore generale compreso.

I responsabili delle funzioni fondamentali, cioè antiriciclaggio, conformità, controllo dei rischi, revisione interna, il dirigente preposto alla gestione finanziaria e quello ai documenti contabili, non sono esponenti, perché non siedono in un organo. Oggi il decreto li assoggetta soltanto

nelle banche di maggiori dimensioni e soltanto in parte: onorabilità, correttezza e competenza, non le soglie di professionalità (art. 20). Il nuovo comma 4 dell'art. 26 li assoggetta per legge con lo stesso contenuto ridotto (onorabilità, competenza, correttezza), senza più limitarlo per legge alle banche maggiori: chi siano i responsabili lo dirà il decreto. Ma attende, come tutta la riscrittura del 2025, il nuovo decreto per applicarsi.

Quindi regime pieno per chi governa o controlla, parziale per chi presidia i controlli.

1.4. D4 — Requisiti e criteri: perché la distinzione conta

Domanda. Nell'art. 26 si parla ora di requisiti, ora di criteri. È solo una differenza di parole? E in che cosa questo giudizio è diverso da quello sugli amministratori delle società di diritto comune?

Risposta ideale. Non è una differenza di parole, è la struttura dell'intera disciplina. I requisiti, cioè onorabilità, professionalità e indipendenza, sono condizioni tassative: se ne manca uno non si può ricoprire la carica, senza margine di apprezzamento, e il decreto lo scrive con la formula «non possono essere ricoperti incarichi da coloro che». I criteri, cioè competenza, correttezza, indipendenza di giudizio, disponibilità di tempo e adeguata composizione dell'organo, aprono invece una valutazione: l'art. 5 dice che il verificarsi di una situazione rilevante per la correttezza non comporta automaticamente l'inidoneità, ma richiede la valutazione dell'organo competente. La discrezionalità c'è, ma è guidata da parametri e da un obbligo di motivazione, perché il verbale deve dare riscontro analitico delle ragioni (art. 23, comma 6). Il perché è la proporzionalità: l'automatismo puro escluderebbe persone con vicende remote o marginali, la discrezionalità pura aprirebbe all'arbitrio.

Rispetto al diritto comune la differenza è netta. Nella società per azioni le cause che impediscono di fare l'amministratore sono di regola poche e oggettive, come quelle dell'art. 2382 del codice civile, e non c'è un giudizio sulla competenza o sulla correttezza. Nella banca il giudizio è sostanziale e continuo, perché si tutela il risparmio e non solo il patrimonio dei soci: il decreto riprende l'art. 2382 come una sola delle cause di non onorabilità e vi aggiunge il resto.

1.5. D5 — L'onorabilità: le cause di preclusione

Domanda. Quando un soggetto non è onorabile? Che effetto ha il patteggiamento, e perché conta l'interdizione irrogata dalla vigilanza?

Risposta ideale. L'onorabilità è un requisito tassativo e l'art. 3 del d.m. 169/2020 lo costruisce come elenco di preclusioni: chi vi rientra non può ricoprire l'incarico, senza che l'organo apprezzi nulla. Rientra chi è interdetto o si trova in una delle situazioni dell'art. 2382 del codice civile; chi ha riportato una condanna definitiva a pena detentiva per reati societari, fallimentari, bancari, finanziari, assicurativi, di antiriciclaggio e di mercato, o per alcuni delitti del codice penale come il terrorismo, l'associazione per delinquere e la truffa; chi è stato condannato alla reclusione

per almeno un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio o in materia tributaria, e per almeno due anni per qualunque delitto non colposo; chi è stato sottoposto a misure di prevenzione. Contano le condanne definitive, e così si rispetta la presunzione di innocenza: ciò che non è definitivo passa dalla correttezza.

Il patteggiamento e il giudizio abbreviato sono equiparati alla condanna, salvo che il reato si sia estinto ai sensi dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale; restano salvi gli effetti della riabilitazione.

L'interdizione irrogata dalla vigilanza, quella accessoria dell'art. 144-ter, comma 3, TUB, preclude l'incarico perché è la sanzione che l'autorità ha già inflitto a chi ha violato i propri doveri: sarebbe incoerente ritrovarlo al vertice di un'altra banca.

1.6. D6 — La correttezza e i parametri di valutazione

Domanda. Che cosa aggiunge il criterio di correttezza all'onorabilità? Perché un'indagine in corso non rende l'esponente non onorabile, e con quali parametri la banca decide se pesa?

Risposta ideale. L'onorabilità guarda a una soglia secca, la condanna definitiva; la correttezza guarda alle condotte personali e professionali pregresse, e per questo prende in considerazione anche ciò che definitivo non è. La fiducia del pubblico può risentire di una vicenda anche prima che il processo si chiuda, ma una presunzione di colpevolezza non può comportare un'esclusione automatica. L'art. 4 del decreto elenca allora le situazioni da considerare: per esempio le condanne anche non definitive, le sanzioni amministrative in materia bancaria o finanziaria, gli incarichi in imprese poi finite in amministrazione straordinaria o in liquidazione, le indagini in corso. L'art. 5 precisa che il loro verificarsi non comporta automaticamente l'inidoneità, ma richiede la valutazione motivata dell'organo competente, alla luce della sana e prudente gestione e della reputazione della banca.

I parametri sono, per esempio, la gravità oggettiva dei fatti, il tempo trascorso, di regola dieci anni, e il grado di responsabilità personale. Il criterio non è soddisfatto solo se le situazioni delineano un quadro grave, preciso e concordante.

L'onorabilità è un sì o un no sul fatto; la correttezza è un giudizio motivato sulla persona.

1.7. D7 — La professionalità: le soglie per le diverse cariche

Domanda. Che soglie di professionalità servono per fare l'amministratore o il sindaco di una banca? Perché sono più alte per il presidente e per l'amministratore delegato, e più basse per le BCC minori?

Risposta ideale. La professionalità è un requisito misurato in anni di esperienza qualificata, e l'art. 26, comma 3, lettera b, vuole che sia graduata secondo il principio di proporzionalità, cioè in ragione della responsabilità della carica. Per gli esponenti esecutivi l'art. 7 del decreto

chiede almeno tre anni di amministrazione, controllo o direzione nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, oppure in società quotate o di dimensioni pari o maggiori. I non esecutivi possono avere gli stessi requisiti oppure tre anni di attività professionale attinente, di docenza universitaria in materie giuridiche o economiche, o di funzioni direttive in enti pubblici. Il presidente è un non esecutivo con due anni in più; amministratore delegato e direttore generale hanno bisogno di almeno cinque anni di esperienza specifica. Conta l'esperienza degli ultimi venti anni.

Per i sindaci l'art. 9 riserva a revisori legali con tre anni di revisione almeno uno dei tre effettivi, o due se sono di più, e un supplente; per gli altri bastano tre anni di attività equivalente, e il presidente ne ha due in più.

Le BCC di minori dimensioni hanno l'art. 8: un anno per gli amministratori, tre per il presidente, quattro per amministratore delegato e direttore generale. Si giustifica con la proporzionalità: sono banche piccole e radicate sul territorio, per cui le soglie delle grandi renderebbero difficile rinnovare gli organi.

1.8. D8 — Competenza e composizione collettiva: singolo e organo

Domanda. L'idoneità è un giudizio individuale o riguarda anche l'organo nel suo complesso? Che cosa sono i criteri di competenza?

Risposta ideale. Riguarda entrambi, ed è uno dei tratti che caratterizzano l'art. 26: il comma 3, lettera c, parla di criteri di competenza e di adeguata composizione dell'organo. Sul singolo, la competenza si aggiunge alla professionalità e misura ciò che gli anni di carriera non dicono. L'art. 10 chiede conoscenza teorica, acquisita con studi e formazione, ed esperienza pratica in più di uno fra nove ambiti, dai mercati finanziari alla regolamentazione, dalla gestione dei rischi ai controlli interni, dall'informativa contabile alla tecnologia informatica; l'organo verifica se sono adeguate al ruolo, alle deleghe, ai comitati, alle caratteristiche della banca e del gruppo. Se le carenze sono specifiche e limitate può colmarle, per esempio con la formazione; e la valutazione può essere omessa per chi ha maturato la professionalità per una durata almeno pari a quella indicata nell'allegato al decreto.

Sull'organo, gli artt. 11 e 12 chiedono una composizione diversificata per età, genere, durata nell'incarico e, per le banche internazionali, provenienza geografica, con competenze collettivamente idonee e un numero non pletorico. La ratio è alimentare la dialettica interna: un consiglio di persone tutte idonee ma identiche decide peggio. L'organo definisce prima la composizione ottimale e verifica poi quella reale; se non bastano nuovi ruoli o formazione, rivolge raccomandazioni all'assemblea.

Quindi l'idoneità del singolo non basta: serve l'idoneità del collegio.

1.9. D9 — L'indipendenza e l'indipendenza di giudizio

Domanda. Quando un consigliere può dirsi indipendente? E che cos'è l'indipendenza di giudizio, che riguarda tutti gli esponenti?

Risposta ideale. Sono due cose distinte e il legislatore le tiene separate. L'indipendenza dell'art. 13 del decreto è un requisito formale, che serve quando una norma richiede in consiglio amministratori indipendenti: è indipendente il consigliere non esecutivo per cui non ricorre alcuna delle situazioni elencate, per esempio essere partecipante nella banca, avere avuto incarichi esecutivi nella banca negli ultimi due anni, o essere in consiglio da più di nove anni negli ultimi dodici. La ratio è presidiare l'autonomia rispetto a chi controlla la banca e a chi la dirige. Chi perde il requisito decade da consigliere indipendente, ma può restare come non indipendente se gli indipendenti rimasti bastano.

L'indipendenza di giudizio dell'art. 15 è invece un criterio che vale per tutti e funziona per trasparenza e valutazione: l'esponente comunica le situazioni che potrebbero comprometterla e spiega perché non la intaccano; l'organo verifica che i presidi di legge, come l'art. 2391 del codice civile e l'art. 136 TUB, siano efficaci, e se non lo sono cambia ruoli e deleghe o, in extremis, dichiara la decadenza. Le stesse circostanze producono un effetto automatico per l'indipendente e una valutazione per gli altri. Dal 2025 la prevede anche l'art. 26, comma 2, ma quel testo, in vigore dal 9 gennaio 2026, si applica con il nuovo decreto: oggi la fonda l'art. 15 del d.m. 169/2020.

1.10. D10 — Disponibilità di tempo e cumulo di incarichi

Domanda. L'art. 26 impone di dedicare il tempo necessario all'incarico. Come lo si accerta in concreto, e quanti incarichi può cumulare un esponente?

Risposta ideale. La qualità dell'esponente non basta se non ha il tempo per esercitarla: il tempo è un criterio, e il cumulo è la regola che lo rende verificabile con un numero. Sul tempo, l'art. 16 del decreto lavora per trasparenza: l'esponente comunica gli altri incarichi e quanto tempo richiedono, la banca stima il tempo necessario, l'organo valuta e poi verifica, anche dalle presenze alle riunioni. Se il tempo non basta, chiede di rinunciare a un incarico o toglie deleghe; da sola la carenza non fa decadere, concorre al giudizio di idoneità.

Sul cumulo, per le banche di maggiori dimensioni l'art. 17 consente, contando anche l'incarico nella banca, un incarico esecutivo e due non esecutivi, oppure quattro non esecutivi. Gli incarichi nello stesso gruppo si contano come uno, perché l'impegno è in gran parte comune; un incarico non esecutivo aggiuntivo è ammesso se non pregiudica il tempo dovuto; il superamento del limite porta alla decadenza, se l'esponente non rinuncia. Accanto al tetto numerico c'è il divieto di interlocking, cioè di cariche incrociate fra intermediari concorrenti, previsto dall'art. 36 del d.l. 201 del 2011, che l'art. 15, comma 3, del decreto richiama come presidio dell'indipendenza e l'art. 25, comma 2, fa salvo: il limite al cumulo non lo sostituisce, lo affianca.

1.11. D11 — La valutazione dell'idoneità dentro la banca: chi, quando, con quali esiti

Domanda. Mi illustri come la banca valuta l'idoneità dei propri esponenti: chi valuta, con quali tempi e con quali esiti? E che cosa è cambiato di recente?

Risposta ideale. L'art. 26, comma 5, parte da un principio di responsabilità: la prima valutazione la fa la banca, non l'autorità, perché è la banca che sceglie le persone e deve rispondere della scelta. La fa l'organo di appartenenza di ciascun esponente e, per chi non siede in un organo, come il direttore generale, l'organo che lo ha nominato: l'organo competente del decreto. Deve documentare e motivare l'esito, con un verbale analitico (art. 23).

Quanto ai tempi, si valuta alla nomina e poi se sopravviene un fatto che incide sulla situazione dell'esponente, non a ogni rinnovo: di norma prima dell'assunzione se la nomina non spetta all'assemblea, dopo se è assembleare. Quanto agli esiti, le misure correttive valgono per carenze specifiche e limitate nei criteri, come la competenza e la composizione dell'organo (artt. 10, comma 5, e 12, comma 2, del decreto); il difetto di un requisito porta sempre alla decadenza, come l'inidoneità che le misure non colmano e la violazione dei limiti al cumulo. La pronuncia spetta all'organo entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto, con l'astensione dell'interessato.

Il comma 5-bis, del 2025, sposta la valutazione prima dell'assunzione se non si rinnova la maggioranza dell'organo, sospendendo l'efficacia della nomina; se la maggioranza è rinnovata valuta dopo, perché la banca non resti senza organo. Ma si applica solo con il nuovo decreto.

1.12. D12 — Decadenza, sospensione e rimozione

Domanda. Un consigliere di una banca riceve una condanna a pena detentiva. Che cosa deve accadere? Qual è la differenza fra decadenza, sospensione e rimozione?

Risposta ideale. Sono tre strumenti con funzioni diverse. La decadenza, art. 26 comma 5, è la conseguenza dell'inidoneità accertata: non una scelta di opportunità ma un atto dovuto dell'organo competente, entro trenta giorni; per direttore generale e responsabili di funzione comporta la rimozione dall'ufficio, senza pregiudizio per il rapporto di lavoro. La sospensione dell'art. 6 del decreto è invece cautelare: scatta per una condanna a pena detentiva, anche non definitiva, per una misura cautelare personale o per l'applicazione provvisoria di una misura di prevenzione; l'organo la dichiara senza indugio, ne informa la vigilanza e, entro trenta giorni (venti per amministratore delegato e direttore generale), valuta ai sensi dell'art. 5 e pronuncia la decadenza oppure reintegra. Per il consigliere condannato, quindi: se la condanna è già definitiva e rientra nell'art. 3 del decreto, decade per difetto di onorabilità; se non lo è, è sospeso, e l'organo decide entro i trenta giorni.

La rimozione è un'altra cosa: l'art. 53-bis, comma 1, lettera e, dà alla Banca d'Italia il potere di disporla quando la permanenza in carica pregiudica la sana e prudente gestione. È una

misura di vigilanza, non una sanzione, e non si dispone se ricorrono gli estremi per la decadenza, salvo urgenza. Per le banche sotto vigilanza diretta ha un potere analogo la BCE (art. 16 del regolamento 1024/2013). E il provvedimento di rimozione pesa poi sulla correttezza.

1.13. D13 — Dopo la banca: Banca d'Italia, BCE e diritto applicato

Domanda. La valutazione della banca è l'ultima parola? Chi altro valuta l'idoneità degli esponenti e, nel Meccanismo di vigilanza unico, con quale diritto?

Risposta ideale. No, la valutazione della banca è il primo livello. L'art. 26, comma 6, affida alla Banca d'Italia una verifica successiva, svolta anche sulla base dell'analisi e delle misure adottate dalla banca, con il potere di pronunciare la decadenza negli stessi casi e con gli stessi criteri del decreto (art. 24). Il Provvedimento del 4 maggio 2021 ne regola la procedura: nella nomina assembleare la banca valuta dopo e trasmette il verbale; nella nomina non assembleare e dei responsabili di funzione valuta prima, e la nomina non si perfeziona fino a un termine dal ricevimento del verbale. Il nuovo comma 6 limiterà quella valutazione alle banche di maggiore rilevanza e il comma 6-bis aggiunge il rischio di riciclaggio, ma solo per le nomine successive al nuovo decreto attuativo; oggi, per l'art. 24 del decreto, la Banca d'Italia valuta gli esponenti di tutte le banche, ferma la BCE per le significative.

Nel Meccanismo di vigilanza unico, per le banche significative la competenza è della BCE: l'art. 4 del regolamento 1024/2013 le assegna fra i compiti di governo societario i requisiti di professionalità e onorabilità, e l'art. 24, comma 3, del decreto fa salvi i suoi poteri. Ma il diritto applicato resta nazionale: per l'art. 4, paragrafo 3, la BCE applica anche la legislazione nazionale di recepimento delle direttive, quindi per una banca italiana significativa applica l'art. 26 e il d.m. 169/2020. È un'isola di diritto nazionale dentro una vigilanza accentrata.

Il ponte è con l'autorizzazione dell'art. 19: anche lì la BCE decide su proposta della Banca d'Italia, e vi rientra la valutazione dei futuri amministratori.

1.14. D14 — L'autovalutazione degli organi

Domanda. Che cos'è l'autovalutazione degli organi sociali di una banca? In che rapporto sta con la valutazione di idoneità dell'art. 26?

Risposta ideale. È il luogo in cui l'adeguata composizione collettiva diventa un obbligo concreto. La disciplina è nella Circolare 285 della Banca d'Italia: gli organi con funzione di supervisione strategica e, se collegiali, di gestione si sottopongono a un processo periodico di autovalutazione, e l'organo di controllo lo fa sulla propria composizione e sul proprio funzionamento. Le finalità sono verificare il funzionamento e la composizione, garantire il rispetto sostanziale delle regole di governo societario, individuare i punti di debolezza e definire le azioni correttive. La cadenza è almeno annuale; l'esito è formalizzato in un documento approvato dal consiglio e sottoposto,

se richiesto, alla BCE o alla Banca d'Italia; delle azioni correttive si dà conto nell'autovalutazione successiva, quindi il processo è ciclico. Nelle banche maggiori è buona prassi, non obbligo, ricorrere ogni tre anni a un professionista esterno. Le misure che ne escono sono tipicamente i piani di formazione e quelli di successione nelle posizioni di vertice.

Il rapporto con l'art. 26 è esplicito: l'autovalutazione tiene conto delle verifiche ex art. 26 e, ove possibile, si svolge in concomitanza con esse. Ma non le duplica: l'art. 26 verifica le persone, l'autovalutazione verifica l'organo, cioè se il collegio, composto da persone idonee, funziona e decide bene.

1.15. D15 — Gli esponenti nel gruppo e la capogruppo

Domanda. Come si atteggia la disciplina degli esponenti quando la banca appartiene a un gruppo? Qual è il ruolo della capogruppo, e che ne è dell'art. 62, abrogato?

Risposta ideale. Nel gruppo i destinatari restano le singole società, ma la capogruppo garantisce la coerenza dell'assetto: l'art. 61 TUB le attribuisce direzione e coordinamento e il potere di emanare disposizioni alle componenti, e gli amministratori delle società del gruppo devono collaborare. Sull'idoneità, però, la capogruppo non accentra la valutazione: l'organo competente di ciascuna società continua a valutare i propri esponenti. Il gruppo conta nel merito: nella competenza si guardano le caratteristiche del gruppo a cui la banca appartiene (art. 10, comma 2), e nel cumulo gli incarichi nello stesso gruppo si contano come uno (art. 18, comma 3).

Quanto alla capogruppo finanziaria, l'art. 62, che estendeva l'art. 26 ai suoi esponenti, è stato abrogato nel 2021, ma non c'è un vuoto: l'art. 61, comma 5, applica alle società di partecipazione finanziaria capogruppo le disposizioni del Titolo II, Capi III e IV, quindi gli artt. 25 e 26, e il decreto chiama «banche», ai suoi fini, anche le capogruppo di gruppi bancari.

Il caso speciale è il gruppo bancario cooperativo: il contratto di coesione può consentire alla capogruppo di nominare, opporsi alla nomina o revocare fino alla maggioranza dei componenti degli organi delle aderenti, ma l'art. 37-bis, comma 3-ter, fa salvi i requisiti del decreto dell'art. 26, perché il gradimento della capogruppo si aggiunge alla verifica dell'idoneità e non la sostituisce. Lo riprendo parlando delle banche di credito cooperativo.